

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 131/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิต
แอนด์ทรัสต์ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนเรศยนตรการ กับ
พวก

จำเลย

นายพิพัฒน์หรือสันติ พาณิชย์พงศ์พัฒน์
จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา โดยที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 3 ไว้แล้ว การทะเลาะการบังคับจึงไม่ทำให้โจทก์เสียหาย หากให้มีการบังคับคดีในระหว่างนี้ ถ้าคดีถึงที่สุดจำเลยที่ 3 เป็นฝ่ายชนะคดีจะทำให้จำเลยที่ 3 เสียหายอย่างมากโปรดมีคำสั่งให้ทะเลาะการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 88)

กรณีเป็นชั้นขอให้พิจารณาคดีใหม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คจำเลยที่ 1 ที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นให้พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว ส่วนจำเลยที่ 2 โจทก์ขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นอนุญาตแล้วพิพากษา

ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 470,567 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2526 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2527 กับอัตราร้อยละ 21 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2527 จนกว่าชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในการชำระหนี้ดังกล่าว แต่เงินต้นให้ร่วมรับผิดชอบไม่เกิน 400,000 บาท ส่วนดอกเบี้ยให้ร่วมรับผิดชอบในดอกเบี้ยของเงินต้น 400,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2526 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2527 กับอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า ปราบฏตามคำร้องว่าจำเลยที่ 3 ทราบว่าถูกฟ้องจากการส่งหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดีลงวันที่ 10 มิถุนายน 2530 แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ทราบว่าถูกฟ้องวันใด จึงไม่ทราบว่าจำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องภายในกำหนด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 หรือไม่ อันถือได้ว่าไม่บรรยายชัดแจ้งถึงเหตุที่ล่าช้า จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ยกคำร้อง

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 85,84)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้งดการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 3 นำทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้วางเป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 69 แผ่นที่ 2,72)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ รวมทั้งดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ รวมทั้งดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>